

Nr. 63 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront. 25. März 1937*R 43 II/274a, Bl. 38–42 Durchschlag¹*

Beginn:

Beginn:

[Eckpunkte für eine Einigung über die Organisation des Handwerks]

Sehr geehrter Herr Dr. Ley!

Der Führer und Reichskanzler hat durch sein Schreiben vom 23. d. M.² seinen dringenden Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß alsbald in einer eingehenden Aussprache zwischen uns beiden die strittigen Fragen zwischen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und der Deutschen Arbeitsfront mit dem Ziele einer Verständigung erörtert werden möchten. Ich hoffe gern im Interesse der Durchführung der großen Aufgaben, die die gewerbliche Wirtschaft und damit auch ihre Organisation materiell und finanziell gerade jetzt im Vierjahresplan zu erfüllen haben, daß diese Erörterungen zu einer Klarstellung aller Zweifel und Streitpunkte führen werden. Dabei hat der Führer und Reichskanzler von vorneherein entschieden, daß die nach den Gesetzen und Verordnungen dem Reichswirtschaftsminister zustehenden Befugnisse diesem in keinem Falle entzogen werden dürfen. Im Hinblick auf diese Entscheidung und entsprechend dem weiteren Wunsche des Führers, daß durch die vorgesehene Aussprache eine strenge Trennung der Befehlsgewalten erreicht werden soll, damit die Befriedigung vollständig und von Dauer ist, möchte ich, um eine feste Grundlage für die Aussprache zu schaffen, meine folgende grundsätzliche Auffassung mitteilen.

1. Aufbau und Aufgaben der Organisation der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Reichsgruppe Handwerk sind durch die bestehenden Gesetze³ und durch meine auf gesetzlicher Grundlage ergangenen Anordnungen festgelegt.

Anträge auf Änderung gesetzlicher Bestimmungen über die Organisation der gewerblichen Wirtschaft oder Teile von ihr sind entsprechend der Anordnung des Stellvertreters des Führers an die Reichs- und Gauleiter vom 25. Oktober 1934⁴grundsätzlich über den Stellvertreter des Führers

¹ Reinkonzept in: R 3101/13085. Bl. 113–118: Vorentwurf ebd. Bl. 123–126. Vgl. SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 166 f.; WOLSING, Berufsausbildung, S. 712 f.

² StSRk an RWiM Schacht und RL Ley, 23. 3. 1937: „Der Führer und Reichskanzler hat aufgrund Ihrer schriftlichen und mündlichen Darlegungen über die organisatorischen Fragen des Handwerks und auf meinen wiederholten Vortrag hin mich beauftragt, Ihnen von seinem dringenden Wunsch Kenntnis zu geben, daß Sie alsbald in einer eingehenden Aussprache die strittigen Punkte mit dem Ziel einer Verständigung erörtern. Der Führer und Reichskanzler hat auch dahin entschieden, daß die nach den Gesetzen und Verordnungen dem Herrn Reichswirtschaftsminister zustehenden Befugnisse diesem in keinem Falle entzogen werden dürfen. Durch die Aussprache soll nach dem Wunsch des Führers und Reichskanzlers eine strenge Trennung der Befehlsgewalten erreicht werden, damit die Befriedigung vollständig und von Dauer ist. Der Führer und Reichskanzler bittet, ihm über das Ergebnis Ihrer Aussprache zu berichten, damit er erforderlichenfalls über die Fragen, die in der Aussprache ungelöst bleiben, eine Entscheidung treffen kann.“ R 43 II/274a, Bl. 36; Ausfertigung: R 3101/13085, Bl. 91. Lammers hatte Schacht dieses Schreiben, das dem Ergebnis seines FV vom 16. 3. entsprach (FV 146*), in einer Unterredung am 19. 3. angekündigt. Vgl. SCHWEITZER S. 162.

³ Bezüglich der OgW durch das *Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der dt. Wirtschaft* vom 27. 2. 1934 (RGBl. I S. 185; s. ARH I/2, Nr. 311 P. 10) und die hierzu ergangene 1. DVO vom 27. 11. 1934 (RGBl. I S. 1194; s. ARH II/1, Nr. 30 Anm. 10), bezüglich des Handwerks durch das *Gesetz über den vorläufigen Aufbau des dt. Handwerks* vom 29. 11. 1933 (RGBl. I S. 1015; s. ARH I/2, Nr. 232 P. 4) und die 1. DVO hierzu vom 15. 6. 1934 (RGBl. I S. 493). Näheres speziell zur Gesetzeslage im Handwerk s. ARH III, Nr. 193 sowie o. Dok. Nrr. 42 und 47.

⁴ Mit dieser AnO hatte sich Heß die alleinige polit. Führung der NSDAP nach den Vorgaben Hitlers und das Vertretungsmonopol der Partei gegenüber allen „staatlichen und sonstigen Stellen“ Vorbehalten. Ziff. 4 der AnO lautete: „Die Vertretung der Partei in

mir als dem zuständigen Reichsminister zur Prüfung zuzuleiten. Darüber hinaus bin ich selbstverständlich bereit, auch die mir von Ihnen zugeleiteten Vorschläge auf Gesetzesänderung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und mit Ihnen zu erörtern. Die öffentliche Propaganda jedoch auf Abänderung geltender gesetzlicher Bestimmungen widerspricht den Grundsätzen des nationalsozialistischen totalitären Staates und hat zu unterbleiben.

2. Die DAF hat für eine weitere Stärkung des Gedankens der Betriebsgemeinschaft, für eine dauernde Festigung des Arbeitsfriedens und eine Steigerung des *Leistungswillens* der schaffenden Menschen durch weltanschaulich-politische Erziehung zu sorgen. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft hat die Wirtschaftspolitik der Reichsregierung durchzuführen und die *Leistungsfähigkeit* der gewerblichen Wirtschaft zu fördern, wozu in erster Linie die fachliche Berufsausbildung, insbesondere des Facharbeiternachwuchses, durch geeignete Ausbildungs- und Prüfungseinrichtungen gehört. Demzufolge haben die Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft wie bisher auf Grund der bestehenden Gesetze und meiner Anordnungen die folgenden Aufgaben durchzuführen:

Führung der Lehrlingsrollen, Prüfungswesen, Ein- und Ausschreibung sowie Verpflichtung der Lehrlinge und Gesellen, Durchführung der überbetrieblichen fachlich-beruflichen Ausbildungsmaßnahmen, Aufstellung von Berufsbildern für Lehr- und Anlernberufe, Festlegung der fachlichen Ausbildungslehrgänge, Ausbildung von Lehrpersonen, Überwachung der Berufsausbildung in den Betrieben usw., ferner wirtschaftspolitische Schulung der Unternehmen einschließlich ihrer Unterrichtung in handelspolitischen, steuerpolitischen etc. Fragen.

3. Die Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft haben innerhalb ihres Aufgabenkreises solche öffentlichen Kundgebungen, Ausstellungen, Presseunterrichtungen usw. durchzuführen, die sich auf die ihr gestellten Aufgaben beziehen.

4. Da die derzeitigen Bezeichnungen der Dienststellen und Amtswalter der Reichsbetriebsgemeinschaft 18 der DAF⁵ irreführend sind, muß durch Einführung anderer, mit den gesetzlichen Bezeichnungen der Reichsgruppe Handwerk nicht zu verwechselnder Bezeichnungen der RBG 18 wieder Klarheit für die Öffentlichkeit geschaffen werden.

5. Die Zusammenarbeit der beiden selbständigen Organisationen erfolgt auf der Grundlage der Leipziger Vereinbarung⁶ und im Rahmen der bestehenden Gesetze unter Anerkennung der beiderseitigen verschiedenartigen Aufgabengebiete.

Um entsprechend den Wünschen des Führers und Reichskanzlers eine klare Befehlsgewalt innerhalb der beiden Organisationen sicherzustellen, wird die Personalunion im Handwerk zwischen beiden Organisationen zumindest bis in die Bezirke hinein aufgehoben⁷.

Um die Amtsträger nicht in Gewissenskonflikte zu bringen, dürfen Dienststellen der DAF keine Befehle an Mitglieder der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und an die in ihr tätigen Personen erlassen, die gesetzlichen Bestimmungen oder staatlichen Anordnungen widersprechen. Zur Erreichung einer klaren Aufgabentrennung und damit auch einer durchsichtigen Finanzgebarung beider Organisationen dürfen die Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ihre Gelder grundsätzlich nur für ihre eigenen Aufgaben verwenden⁸.

allen Dingen gegenüber der Reichsregierung behalte ich mir persönlich vor. Das gilt auch für die Vertretung der Partei gegenüber den Regierungen der Länder, die mehrere Gaue umfassen, also Preußens und Bayerns. Die Hoheitsträger der Partei haben daher künftig alle Anliegen, für die die genannten Regierungen zuständig sind, mir zur weiteren Bearbeitung zuzuleiten.“ R 43 II/1199, Bl. 66 f.; auch in: R 2/31094; NS 22/713. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10528; I 2, Reg. Nr. 20781; LONGERICH, Hitlers Stellvertreter, S. 15. Generell s. oben Dok. Nr. 33.

⁵ „Das Deutsche Handwerk“ bzw. „Der Leiter des Deutschen Handwerks“; vgl. Dok. Nrr. 42 Anm. 1, 47 Anm. 6.

⁶ Vom 21. März 1935; s. ARH II/1, Nr. 121.

⁷ S. hierzu Dok. Nrr. 42 Anm. 14, 47 Anm. 6, 7.

⁸ Diese Forderung zielte gegen den von der DAF 1934 eingeführten „Reichsberufswettkampf“, der 1936 mit Autorisierung Hitlers noch um den „Leistungskampf der dt. Betriebe“ ergänzt worden war und von Ley mit großem Propagandaufwand auch für 1937 angekündigt wurde, dessen Kosten (Material, Ausfalllöhne, Zeitverlust und Betreuungsaufwand) die DAF aber nach über-

Da auch Sie entsprechend der Entscheidung des Führers und Reichskanzlers den Wunsch haben werden, mit mir alsbald zu einer endgültigen Verständigung über alle die beiden Organisationen betreffenden Fragen zu kommen, bitte ich Sie, vor Beginn der Aussprache alle Maßnahmen einzustellen bzw. rückgängig zu machen, die von den Dienststellen der DAF gegen Gliederungen oder Personen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiete eingeleitet worden sind, und dafür zu sorgen, daß die Dienststellen der DAF die gesetzlichen Bestimmungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft beachten. Dabei muß ich besonderen Wert darauf legen, daß Parteigerichtsverfahren, die wegen der zwischen der DAF und der Organisation der gewerblichen Wirtschaft bestehenden Gegensätze eingeleitet bzw. durchgeführt worden sind, zurückgenommen werden⁹. Schließlich muß ich Sie bitten sicherzustellen, daß Verunglimpfungen von Beamten durch Amtswalter der DAF künftig unter allen Umständen unterbleiben; es ist nicht erträglich, daß pflichttreue Beamte, die lediglich in Erfüllung ihrer Dienstaufgaben handeln, in der Öffentlichkeit herabgesetzt werden¹⁰.

Für eine baldige Mitteilung Ihrer Auffassung wäre ich dankbar.

Abschrift dieses Briefes erhält der Herr Staatssekretär der Reichskanzlei¹¹.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Schacht

einstimmenden Informationen des RWiM großteils den Innungen aufbürdete; R 3101/13086, Bl. 223. Allgemein s. WOLSING S. 496–545; FRESE, Betriebspolitik, S. 411–434.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 47 Anm. 6, 9.

¹⁰ Anspielung auf die rhetorischen Ausfälle von Paul Walter, Leiter der RBG 18 der DAF, während einer Tagung mit 55 Handwerks- obermeistern am 8. 3. 1937: Walter hatte dort Schacht als Freimaurer denunziert und seine Ablösung verlangt, hatte ferner MD Wienbeck als alten Deutschnationalen bezeichnet, der die vier Millionen dt. Handwerker womöglich dazu bringe, „daß sie sich gegen den Führer und den Staat wenden“, sowie einige Ministerialräte des RWiM als „Holzköpfe“, mit denen nichts anzufangen sei. Schacht erhob daraufhin gegen Walter wegen Beleidigung und Schädigung des Ansehens der Reichsregierung Klage aufgr. des Heimtückegesetzes. Näheres zu diesem Verfahren, in dessen Folge Walter im Juli 1938 abgesetzt wurde, in: R 43 II/1542; s. auch SCHWEITZERS. 156–159.

¹¹ Reaktion Leys s. Dok. Nr. 65.

Zitierhinweis

Nr. 63 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront. 25. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d063>